EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

O MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS, por intermédio do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, destinada à contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos técnicos completos destinados à reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino do Município de Piratini/RS, conforme Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e demais anexos.

DADOS DO CERTAME

Modalidade: Concorrência
Número: 07/2026
Tipo: Menor Preço por lote (1 item em cada lote)
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global por lote
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote
Modo de Disputa: Aberto
Local da Sessão: Portal de Compras Públicas (ou sistema eletrônico utilizado pelo Município).

CRONOGRAMA:

Evento	**Data**	**Horário**
Publicação do Edital	***18/02***/2026	***11:00***
Pedido de Esclarecimentos	até 27/***03***/2026	***11:00***
Impugnação ao Edital	Até 27/***03***/2026	***11:00***
Envio das Propostas	até 01/***04***/2026	***11:00***
Abertura das Propostas	***01/04***/2026	***11:00***
Sessão Pública (Lances)	***01/04***/2026	***11:01***
Manifestação de Intenção de Recurso	na própria sessão	
Prazo para Razões de Recurso	3 dias úteis	
Prazo para Contrarrazões	3 dias úteis	

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos técnicos completos destinados à reforma e ampliação das seguintes unidades escolares:

- Lote 1 – EMEF Vera Maria de Azevedo Moreira
- Lote 2 – EMEI Recanto Infantil
- Lote 3 – EMEI Gente Miúda

Conforme Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

1.2. A execução dar-se-á sob regime de empreitada por preço global por lote, sendo o critério de julgamento o de menor preço por lote.

1.3. Os serviços compreendem, no mínimo:

a) Levantamento arquitetônico das edificações existentes;

b) Elaboração de projetos arquitetônicos;

c) Elaboração de projetos complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitário, PPCI, acessibilidade, drenagem, climatização, luminotécnico, acústico, gás, exaustão, quando aplicáveis);

d) Compatibilização entre disciplinas;

e) Elaboração de memoriais descritivos;

f) Orçamento detalhado com base em tabela oficial (preferencialmente SINAPI);

g) Planilhas analíticas e composição de BDI;

h) Cronograma físico-financeiro;

i) Protocolos institucionais junto à Prefeitura e CBMRS (PPCI).

1.4. Os serviços deverão observar integralmente as normas técnicas da ABNT, legislações de acessibilidade, segurança contra incêndio, normas municipais e demais regulamentações aplicáveis.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL E DA MODALIDADE

2.1. O objeto desta licitação caracteriza-se como **serviço técnico especializado** de engenharia e arquitetura, consistindo na **elaboração de projetos técnicos completos** destinados à reforma e ampliação de unidades escolares, conforme Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e demais anexos.

2.2. A licitação será realizada na modalidade **CONCORRÊNCIA**, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e a necessidade de ampla competitividade para seleção da proposta mais vantajosa à Administração, com julgamento pelo **menor preço por lote**, conforme definido no Termo de Referência.

2.3. Aplicam-se, ainda, ao presente certame, no que couber:

a) a Lei Complementar nº 123/2006, quanto ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte;
b) as normas técnicas aplicáveis (ABNT), bem como as normas e diretrizes pertinentes à acessibilidade, segurança, conforto ambiental e funcionalidade exigidas para projetos técnicos;
c) as demais regulamentações e atos normativos aplicáveis à contratação e execução de serviços técnicos de engenharia e arquitetura.

---

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

3.1. A licitação será realizada na modalidade **Concorrência**, do tipo **Menor Preço por lote**, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global por lote, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. Será vencedora a licitante que apresentar a proposta de menor valor global para cada lote, desde que atendidas todas as exigências previstas neste edital.

3.3. A disputa ocorrerá em **modo aberto**, com apresentação de lances públicos e sucessivos, por meio de sistema eletrônico, nos termos do art. 56 da Lei nº 14.133/2021 e do regulamento do portal utilizado.

3.4. A classificação das propostas observará o critério de menor preço por lote, **desde que a proposta seja considerada exequível**, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, podendo a Administração promover diligências para verificação da viabilidade econômica das propostas que apresentem indícios de inexequibilidade, antes da adjudicação do objeto.

3.5. Os lances deverão ser formulados em valores globais decrescentes, considerando-se vencedora a proposta classificada em primeiro lugar após o encerramento da fase competitiva.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente Concorrência pessoas jurídicas legalmente constituídas, cujo objeto social seja compatível com a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e/ou arquitetura, especialmente na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares destinados a edificações públicas, reformas e ampliações, e que atendam a todas as exigências deste edital.

4.2. É vedada a participação de empresas:

a) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021;
b) declaradas inidôneas;
c) em processo de falência, dissolução ou liquidação;
d) que possuam, em seu quadro societário, diretivo ou funcional, servidor público do órgão contratante, nos termos do art. 9º da Lei nº 14.133/2021;
e) que não atendam às condições de habilitação estabelecidas neste edital.

4.3. A participação no certame implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, no Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e nos demais anexos.

4.4. Será admitida a participação por lote, podendo a licitante apresentar proposta para um ou mais lotes, observando-se que a adjudicação ocorrerá individualmente por lote.

5. DA HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA

5.1. A habilitação será exigida da licitante classificada em primeiro lugar, nos termos do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. Para fins de comprovação da aptidão técnica para execução dos serviços objeto desta licitação, a licitante deverá apresentar:

a) Registro ou inscrição da empresa no CREA e/ou CAU, em situação regular;

b) Registro profissional do(s) responsável(is) técnico(s) no CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com elaboração de projetos arquitetônicos e complementares;

c) Indicação formal do Responsável Técnico pela execução dos serviços, com comprovação de vínculo com a empresa, mediante contrato social, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou outro meio legalmente admitido;

d) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de elaboração de projetos compatíveis com o objeto da licitação;

e) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitida(s) pelo CREA/CAU, vinculada(s) ao(s) profissional(is) responsável(is) indicado(s).

f) Declaração de que dispõe de equipe técnica multidisciplinar compatível com as disciplinas exigidas no Termo de Referência, incluindo, quando aplicável, arquitetura, estrutura, elétrica, hidrossanitário, PPCI e acessibilidade.

5.3. Os atestados deverão conter, no mínimo, identificação do contratante, local, período de execução, descrição clara dos serviços prestados e desempenho satisfatório.

5.4. Será admitida a soma de atestados, desde que comprovem a execução de serviços de natureza e complexidade compatíveis com o objeto desta licitação.

5.5. A apresentação da ART ou RRT de compromisso de execução será exigida antes da assinatura do contrato.

---

6. DA HABILITAÇÃO – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá comprovar que se encontra em situação regular perante o Fisco e a Justiça do Trabalho, nos termos dos arts. 62, 63 e 68 da Lei nº 14.133/2021, mediante a apresentação dos seguintes documentos, em plena validade na data da sessão:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

6.2. Será admitida a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do art. 87 da Lei nº 14.133/2021, desde que o cadastro da licitante esteja em situação regular e atualizado na data da sessão pública.

6.3. Será aceita certidão positiva com efeitos de negativa, na forma da legislação tributária vigente.

6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida neste item, ainda que contenha alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, sendo-lhes assegurado o prazo legal para saneamento, contado a partir da declaração de vencedora do certame.

6.5. A não apresentação, a apresentação fora do prazo ou a irregularidade insanável de qualquer dos documentos exigidos neste item implicará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

---

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá comprovar sua boa situação econômico-financeira, de forma a demonstrar capacidade para assumir e cumprir as obrigações decorrentes do contrato, nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios;

b) Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão equivalente, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão pública;

c) Comprovação de índices contábeis mínimos, extraídos do balanço patrimonial, conforme abaixo, devidamente assinados por contador habilitado e pelo representante legal da empresa:

- Índice de Liquidez Geral (LG) $\geq$ 1,0
- Índice de Liquidez Corrente (LC) $\geq$ 1,0
- Índice de Solvência Geral (SG) $\geq$ 1,0

Onde:
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

7.2. As empresas que apresentarem resultado inferior aos índices mínimos exigidos poderão ser habilitadas mediante comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme faculta o art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

7.3. A comprovação do Patrimônio Líquido mínimo deverá constar expressamente no Balanço Patrimonial ou ser demonstrada por meio de memorial de cálculo assinado por contador regularmente inscrito no CRC.

7.4. No caso de consórcio, os índices econômicos e o patrimônio líquido poderão ser comprovados de forma proporcional à participação de cada consorciada, nos termos da legislação vigente.

7.5. A Administração poderá realizar diligências para verificar a consistência das informações contábeis apresentadas, inclusive solicitando esclarecimentos e documentos complementares, vedada a inclusão posterior de documento essencial que deveria constar originalmente da habilitação.

7.6. A não apresentação ou a apresentação em desacordo com as exigências deste item implicará a inabilitação da licitante.

---

8. DAS DECLARAÇÕES

8.1. A licitante deverá apresentar as seguintes declarações:

8.1.1 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

8.1.2 – Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal

8.1.3 – Declaração de Enquadramento como ME/EPP (se aplicável)

8.1.4 – Declaração de Responsabilidade Técnica

8.1.5 – Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação do Edital

8.1.6 – Declaração de Cumprimento das Normas de Segurança e Ambientais

8.1.7 – Declaração de Elaboração Independente de Proposta

8.1.8 – Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública

---

9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico indicado no aviso de licitação, até a data e horário nele estabelecidos.

9.2. A proposta deverá conter, obrigatoriamente:

a) valor global por lote para a elaboração completa dos projetos técnicos, em moeda corrente nacional;

b) identificação clara do(s) lote(s) para o(s) qual(is) a licitante está apresentando proposta;

c) declaração de que o valor ofertado contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, incluindo levantamentos in loco, elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, compatibilização entre disciplinas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, composição de BDI, cronograma físico-financeiro, emissão de ART/RRT, protocolos institucionais (inclusive PPCI junto ao CBMRS), tributos, encargos sociais e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do Termo de Referência.

9.3. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias.

9.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

9.5. Nos termos do art. 59, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, será considerada presumidamente inexequível a proposta ou lance cujo valor global por lote seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administração para o respectivo lote.

9.6. As propostas ou lances que se enquadrarem na hipótese prevista no item 9.5 não serão automaticamente desclassificados, devendo a Administração instaurar diligência específica para que a licitante comprove, de forma objetiva e documental, a exequibilidade da proposta, mediante apresentação de planilhas de composição de custos, metodologia de execução, estimativa de horas técnicas, custos de equipe profissional e demais elementos que demonstrem a viabilidade da execução dos serviços.

9.7. Somente após a análise das informações prestadas em diligência, e caso reste demonstrada a inviabilidade econômica da execução do objeto nas condições ofertadas, a proposta será desclassificada por inexequibilidade, mediante decisão motivada.

9.8. Não será exigida, nesta fase, a apresentação de planilha orçamentária detalhada por insumo típica de execução de obra, por tratar-se de contratação de serviços técnicos especializados de elaboração de projetos.

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços compreenderá a elaboração de projetos técnicos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação das unidades escolares indicadas no Termo de Referência, observando-se integralmente as especificações técnicas, etapas e prazos nele estabelecidos.

10.2. Os serviços serão desenvolvidos por etapas sucessivas, condicionadas à validação formal da Administração Municipal, compreendendo, no mínimo:

a) Estudo Preliminar – concepção geral da proposta, diretrizes funcionais, fluxos, setorização e soluções arquitetônicas iniciais;

b) Anteprojeto – consolidação das soluções aprovadas, dimensionamentos e compatibilização preliminar entre disciplinas;

c) Protocolos Institucionais – protocolo dos projetos técnicos exigidos junto à Prefeitura Municipal e protocolo do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, quando aplicável;

d) Projeto Executivo Final – elaboração completa e compatibilizada dos projetos arquitetônicos e complementares, incluindo memoriais descritivos, orçamento detalhado com base em tabela oficial (preferencialmente SINAPI), planilhas analíticas, composição de BDI e cronograma físico-financeiro.

10.3. O prazo máximo para desenvolvimento e entrega dos projetos técnicos completos será de 60 (sessenta) dias corridos por lote, contados da emissão da Ordem de Início.

10.4. Na hipótese de uma mesma empresa ser vencedora em mais de um lote, os prazos serão executados de forma concomitante, não sendo cumulativos.

10.5. A contratada deverá realizar levantamentos técnicos e arquitetônicos in loco, sendo integralmente responsável pela conferência de medidas, verificação das condições físicas das edificações e compatibilização das informações técnicas, não podendo alegar erro de medição ou desconhecimento das condições existentes.

10.6. Toda a documentação técnica deverá ser entregue em meio digital, em formato PDF devidamente assinado pelo responsável técnico, bem como em arquivos editáveis compatíveis com os softwares técnicos utilizados (AutoCAD, Revit, SketchUp, Excel ou equivalentes).

10.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, salvo autorização expressa da Administração, permanecendo a contratada integralmente responsável pela execução dos serviços.

10.8. A execução deverá observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as legislações de acessibilidade, segurança contra incêndio, conforto ambiental e demais regulamentações aplicáveis.

10.9. A contratada deverá participar das reuniões técnicas convocadas pela Administração sempre que necessário ao alinhamento e acompanhamento dos serviços.

---

11. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado de forma integral por lote, após a entrega completa dos projetos técnicos, devidamente compatibilizados e aprovados pela Administração Municipal.

11.2. A contratada deverá entregar a totalidade dos documentos previstos no Termo de Referência, incluindo projetos arquitetônicos e complementares, memoriais descritivos, orçamento detalhado, composição de BDI, cronograma físico-financeiro e protocolos institucionais exigidos.

11.3. Após a análise e aprovação técnica pelo Fiscal designado, será emitido o atesto formal da execução do objeto.

11.4. O pagamento será efetuado no prazo previsto na legislação municipal de execução financeira, contado da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

11.5. Não será efetuado pagamento parcial ou antecipado.

---

12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO CRONOGRAMA

12.1. O prazo máximo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos por lote, contados da emissão da Ordem de Início.

12.2. O desenvolvimento dos serviços observará as seguintes etapas mínimas:

I – Estudo Preliminar – até 15 (quinze) dias corridos;
II – Anteprojeto – até 30 (trinta) dias corridos;
III – Protocolos Institucionais – até 45 (quarenta e cinco) dias corridos;
IV – Projeto Executivo Final – até 60 (sessenta) dias corridos.

12.3. A progressão entre as etapas ficará condicionada à validação formal da Administração Municipal.

12.4. Na hipótese de uma mesma empresa ser vencedora em mais de um lote, os prazos deverão ser executados de forma concomitante, não sendo cumulativos.

12.5. Os prazos da contratada ficarão suspensos durante o período de análise e manifestação da Administração Municipal, retomando-se a contagem após comunicação formal da aprovação ou solicitação de ajustes.

12.6. A prorrogação de prazos somente será admitida nas hipóteses legalmente previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e formalização por termo aditivo.

---

13. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. Concluída a elaboração dos projetos técnicos relativos a cada lote, a contratada deverá comunicar formalmente à Administração Municipal, encaminhando a totalidade da documentação técnica exigida no Termo de Referência.

13.2. A documentação entregue será submetida à análise técnica pelo Fiscal Técnico designado, que verificará a conformidade dos projetos arquitetônicos e complementares, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, composição de BDI, cronograma físico-financeiro e protocolos institucionais exigidos.

13.3. Caso sejam identificadas inconsistências, omissões ou desconformidades técnicas, será concedido prazo razoável para correção, sem alteração do escopo contratado, permanecendo suspensa a aceitação final até a regularização das pendências.

13.4. A aceitação definitiva dos serviços ocorrerá mediante atesto formal da fiscalização técnica, após verificação de que os projetos se encontram completos, compatibilizados entre disciplinas e aptos a subsidiar futura licitação de execução das obras.

13.5. A aceitação dos serviços não exime a contratada da responsabilidade técnica por eventuais erros, omissões ou incompatibilidades identificadas posteriormente, dentro do prazo legal de responsabilidade profissional.

---

14. DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas nos termos da Lei nº 14.133/2021, por servidores formalmente designados pela Administração Municipal.

14.2. Ficam designados:

- **Gestor do Contrato:** Secretário Municipal de Educação;
- **Fiscal do Contrato:** Michel de Ávila Ortiz;
- **Fiscal Técnica:** Julia Salles Souza.

14.3. Compete ao Gestor do Contrato acompanhar os aspectos administrativos e formais da contratação, adotando as providências necessárias ao seu regular cumprimento.

14.4. Compete ao Fiscal Técnico:

a) acompanhar e analisar o desenvolvimento das etapas previstas no Termo de Referência;
b) verificar a conformidade técnica dos projetos apresentados;

c) solicitar ajustes e correções quando constatadas inconsistências;
d) registrar ocorrências relevantes durante a execução contratual;
e) emitir parecer técnico conclusivo para fins de aceitação final dos serviços;
f) atestar a execução para fins de pagamento.

14.5. A contratada deverá atender às solicitações da fiscalização no prazo fixado, bem como participar das reuniões técnicas convocadas pela Administração.

14.6. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade técnica da contratada pela elaboração dos projetos, permanecendo esta integralmente responsável pela qualidade, exatidão e compatibilidade das soluções técnicas apresentadas.

14.7. A eventual substituição do gestor ou dos fiscais deverá ser formalizada por ato administrativo próprio, garantindo a continuidade da fiscalização contratual.

---

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada sujeitá-la-á às sanções previstas nos arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.2. Constituem infrações administrativas, dentre outras:

a) atraso injustificado na entrega das etapas previstas no cronograma contratual;
b) entrega de projetos em desconformidade com o Termo de Referência;
c) não atendimento às solicitações de ajustes ou correções técnicas determinadas pela fiscalização;
d) ausência de compatibilização entre disciplinas técnicas;
e) não realização dos protocolos institucionais exigidos (inclusive PPCI, quando aplicável);
f) apresentação de documentação técnica incompleta ou inconsistente;
g) inexecução parcial ou total dos serviços contratados;
h) comportamento inidôneo, fraude documental ou má-fé na execução contratual.

15.3. As sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração:

I – Advertência;
II – Multa;
III – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;
IV – Declaração de inidoneidade.

15.4. A multa por atraso poderá ser fixada em até 0,1% (um décimo por cento) do valor do lote por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento).

15.5. A multa por inexecução parcial ou entrega em desconformidade poderá variar de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do lote, conforme a gravidade da infração.

15.6. Caracterizada a inexecução total, poderá ser aplicada multa de até 30% (trinta por cento) do valor do lote, sem prejuízo da rescisão contratual e demais sanções legais.

15.7. O impedimento de licitar e contratar poderá ser aplicado pelo prazo de até 3 (três) anos, e a declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

15.8. A aplicação das sanções observará processo administrativo próprio, com instauração formal, notificação da contratada, prazo para defesa e decisão motivada da autoridade competente.

15.9. A aplicação de sanções não afasta a obrigação da contratada de reparar eventuais danos causados à Administração em razão de erros técnicos, omissões ou falhas nos projetos elaborados.

---

16. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DA RESCISÃO

16.1. Será assegurado à contratada o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021, sempre que fatos imprevisíveis, previsíveis porém de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da Administração alterarem substancialmente a equação econômico-financeira da contratação.

16.2. O pedido de reequilíbrio deverá ser formalmente apresentado pela contratada, devidamente instruído com documentação técnica e contábil que comprove, de forma objetiva, a ocorrência do desequilíbrio e o nexo causal entre o evento alegado e o impacto financeiro na execução dos serviços.

16.3. A análise do pedido será realizada pela Administração Municipal, com manifestação da fiscalização técnica e, quando necessário, da assessoria jurídica.

16.4. O reequilíbrio poderá ser concedido mediante revisão dos valores contratuais, quando comprovada alteração extraordinária e imprevisível que comprometa a execução do objeto.

16.5. Não será admitido pedido de reequilíbrio decorrente de:

a) erro de dimensionamento da proposta;
b) subavaliação de custos pela contratada;
c) aumento ordinário de despesas inerentes à atividade empresarial;
d) má gestão interna da contratada;
e) riscos normais assumidos na formulação da proposta.

16.6. A eventual concessão do reequilíbrio econômico-financeiro será formalizada por meio de termo aditivo, precedido de justificativa técnica, parecer jurídico e autorização da autoridade competente.

16.7. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, mediante procedimento administrativo regular, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

16.8. Constituem motivos para rescisão, dentre outros:

a) inexecução total ou parcial do objeto;
b) atraso injustificado reiterado na entrega das etapas;
c) descumprimento das determinações da fiscalização;
d) falhas técnicas graves que comprometam a utilização dos projetos para futura licitação de obras;
e) prática de ato ilícito ou fraude.

---

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente do Município de Piratini/RS, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, destinada à contratação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos de reforma e ampliação da rede física escolar.

17.2. O respectivo empenho será realizado previamente à assinatura do contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da legislação orçamentária e financeira aplicável.

17.3. A contratação ficará condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira suficiente para fazer frente às obrigações decorrentes do contrato.

17.4. O valor estimado da contratação será definido com base na pesquisa de preços realizada pela Administração, conforme demonstrado no processo administrativo e em conformidade com a legislação vigente.

---

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

18.1. Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação deste edital serão resolvidos pela Comissão de Contratação, à luz da Lei nº 14.133/2021 e dos princípios que regem a Administração Pública.

18.2. A participação na licitação implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.

18.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Piratini/RS para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste certame, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Piratini/RS, 11 de fevereiro de 2026.

Marcio Manetti Porto
Prefeito Municipal
Autoridade Competente